

감사결과처분요구서

일련번호	4	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△ (△△△)	처분요구일자	2016. 9.28.	회신기일	2017. 3.27.

△ △ △

(행정상 기관경고, 행정상 시정)

제 목 퇴직급여 적립 및 퇴직금 지급방법 기준 미준수
관 계 기 관 △ △ △

1. 현황(퇴직급여 지급 현황)

(단위: 천 원)

구분	퇴직금 지급액			비고
	계(A + B)	퇴직금 예산(A)	퇴직급여 총당적립금(B)	
계	27,205,755	12,655,995	14,549,760	
2009년	2,759,685	1,074,795	1684890	
2010년	4,351,098	1,437,368	2,913,730	
2011년	3,892,346	1,654,000	2,238,346	
2012년	2,495,530	1,753,000	742,530	
2013년	1,975,891	1,221,927	753,964	
2014년	2,884,580	1,242,700	1,641,880	
2015년	3,175,231	1,851,923	1,323,308	
2016년	5,671,394	2,420,282	3,251,112	

2. 지적내용

- 「근로자퇴직급여 보장법」은 근로자의 안정적인 노후 생활을 보장하기 위하여 퇴직급여제도를 운용하도록 하고, 동법 제9조(퇴직금의 지급) 및 제12조(퇴직급여 등의 우선변제)에 따라 퇴직금을 우선 지급하도록 하고 있으며,
- 퇴직금 적립 및 집행과 관련하여 「공기업 준정부기관 예산편성지침」에서는 퇴직급여 총당금을 근속 1년당 30일분의 평균임금을 적용하여 산정한 퇴직금추계액에 맞추어 매분기별로 우선적으로 적립하도록 하고, 「공기업 준정부기관 예산집행지침」에서는 예산편성지침과 관련 규정에 정해진 대로 운영하도록 하고 있음

- △△△에서는 「공기업 준정부기관 예산편성지침 및 집행지침」에 따라 당해연도 퇴직금으로 편성된 예산은 당해연도에 근무한 전 직원의 퇴직금과 관련된 예산이므로 매분기별로 퇴직급여 충당금으로 우선 적립하여야 함에도 분기별로 퇴직급여 충당금으로 적립하지 않은 사실이 있으며,
- 퇴직자가 발생할 경우에는 퇴직급여충당적립금에서 퇴직금을 지급하여야 함에도 당해연도 퇴직금 예산에서 선 지급한 후 부족분이 발생한 경우 퇴직급여 충당금에서 지급한 사실이 있음
- 또한, 2015년말 기준 전 직원의 퇴직급여지급을 위하여 547억 원의 충당금이 적립되어 있어야 함에도, 2016. 9.23.현재 퇴직급여충당금 적립통장에는 49억 원(통상임금 소송패소금 27억원 미포함/ 통상임금 소송패소금 환수 시 76억 원)만 적립되어 있는 등, 퇴직급여충당금 적립 및 퇴직금 지급방법 기준을 미준수하고 있는 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 행정상 기관경고 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△】

- △△△에 대하여 행정상 기관경고 조치

○ 행정상 시정 (장기조치 : 3개월 이내) 【△△△】

- 미 적립된 퇴직급여충당금을 적립할 수 있는 다각적 계획 수립하고, 당해연도 예산편성에 따른 퇴직급여충당금 적립 및 퇴직금 지급방법 기준을 준수하는 방안을 마련